

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [8] 질병휴가 사유 부적정

관 련 부 서 ☆본부, ★본부

조 치 부 서 □처 ◆부

내 용

1. 업무 개요

□처 ◆부는 우리 회사 인사제도를 기획 및 조사·연구하고 인사 제반 사규 관리, 단체협약·노사협의회 인사부문 총괄 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「단체협약서」 제72조(질병휴가) 및 사규 「취업규칙」 제29조(특별유급 휴가)에 따르면, 질병휴가를 다음과 같이 규정하고 있다.

그리고, 사규 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직), 제6조(결근·휴가중의 휴일)에 따르면, 다음과 같이 휴가·휴직에 대해 세부적으로 구체화하여 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원들은 질병휴가 사용 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 준수하여 질병휴가를 사용하여야 한다.

「단체협약서」 제72조(질병휴가) ① 조합원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청하면 **연간 60일 범위 내에서** 이를 인정하고, 이 기간 동안은 통상임금을 지급한다.

1. 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때

2. 장애 조합원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때

② 전항에도 불구하고 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요한 경우에는 연간 180일의 범위 내에서 질병휴가를 인정한다.

「취업규칙」 제29조(특별유급휴가) ① 회사는 직원의 경조 또는 특별한 경우에 다음과 같이 유급휴가를 준다.

4. 질병휴가

가. 다음 중 어느 하나에 해당하여 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청하면 **연간 60일 범위 내에서** 이를 허가할 수 있다.

1) 부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때

2) 장애 직원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때

나. 가. 목에도 불구하고 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요할 경우에는 연간 180일의 범위 내에서 질병휴가를 허가할 수 있다.

「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직) ① 규칙 제29조의 규정에 따른 휴가와 규칙 제50조에 따른 휴직을 요하는 직원은 **사실을 증명할 만한 증빙서를 제출**하여야 한다. 다만, 증빙서를 제출할 수 없는 휴가나 휴직은 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으나 7일 이상의 질병휴가나 휴직에 있어서는 의사의 진단서를 제출하여야 한다.

제6조(결근·휴가중의 휴일) ① 결근 기간중의 휴일 및 토요일은 결근일수에 산입한다.

② 휴가기간 중의 휴일 및 토요일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 30일 이상 계속되는 휴가의 경우에는 휴일 및 토요일을 휴가일수에 산입한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ☆본부·★본부의 질병휴가 사용내역을 점검한 결과, 단순한 감기 몸살 증상 또는 안과·치과 진료 및 지병으로 인한 정기적 검진·검사, 약 처방 등 출근하여 직무수행이 가능하거나 개인 연차휴가 등을 사용하여야 하는 사유임에도 불구하고 질병휴가로 사용한 사례를 확인하였다.

이처럼, 본인 생각에 몸 상태나 컨디션이 안 좋다고 느껴지거나, 병원에 방문한다는 이유만으로 무조건 질병휴가가 가능한 것으로 잘못 알고 있는 직원이 많았기에, 질병휴가를 신청 및 사용할 수 있는 경우를 직원들이 올바르게 인지하도록 직원들에게 제대로 알려줄 필요가 있다.

재차 강조하면, 질병휴가는 ‘부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때’ 혹은 ‘장애 직원이 재활치료를 하지 아니하면 직무를 수행할 수 없을 때’에 한해서 사용하여야 하는 것이다.

이와 더불어, 사규 「취업관리 시행세칙」 제5조(휴가·휴직)에 따르면, 질병휴가를 신청하는 경우 그 사실을 증명할 만한 증빙서를 제출하게끔 되어 있기에, 근태권자(소속장 또는 부서장)는 적격한 증빙서류를 반드시 확인한 다음 질병휴가 사용을 허가해 줄 필요가 있다.

또한, 질병휴가는 무급휴가가 아니라 유급휴가라는 점도 이번 기회에 다시 한번 명심하여야 할 것이다.

조치할 사항

❖ □처장은

❶ 단순한 병원 진료나 지병으로 인한 정기검진·검사, 약 처방 등 출근하여 직무수행이 가능하거나 개인 연차휴가 등을 사용하여야 하는 사유임에도 불구하고 규정과 다르게 질병휴가를 신청하여 사용하거나, ❷ 질병휴가 일수에 상관없이 모든 질병휴가는 적격한 증빙서류를 제출하여야 함에도 제출하지 아니한 사례가 향후에는 다시 발생하지 아니하도록 재발 방지 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보 1)